CY Cergy Paris Université

Faculté de Droit

Année universitaire 2026-2027

TRAVAUX DIRIGES – **2ème année Licence Droit**
DROIT DES OBLIGATIONS
Cours de madame la professeure Magali Jaouen

DEUXIÈME SÉANCE

semaine du 28 septembre 2026

LA NOTION DE CONTRAT
LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS

Documents

I - La notion de contrat

Document n° 1 : Les grandes catégories de contrats (tableau récapitulatif)

Document n° 2 : Nouveaux articles 1102 à 1104 du code civil

Document n° 3 : **Cass. civ. 1re, 18 janvier 2023**, n° 20-18.114, Publié au Bull., *Contrats, conc., consom.* 2023, n° 3, p. 40-41, note L. Leveneur ; *JCP éd. G* 2023, n° 10, p. 516 et s., obs. Y.-M. Serinet ; D. Houtcieff, « La convention d'assistance bénévole : l'hypothèse du contrat involontaire, *Gaz. Pal.* 2023, n° 15, p. 2

II - L'application de la réforme dans le temps

Document n° 4 : Rappel -- Les conflits de lois dans le temps

Document n° 5 : L'application dans le temps de la réforme par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018

Document n° 6 : TJ Paris, 18deg chambre 2e section, 21 mars 2024, n° 21/00742, **note (reproduite) D. Houtcieff**, *Gaz. Pal.* n° 15, 30 avr. 2024

Exercices

EXERCICE n° 1: **Recherche sur les bases de données juridiques et lecture :**

- des **notes** mentionnées en référence du document n° 3 - Cass. civ. 18 janvier 2023
- de **l'article** suivant : N. KILGUS, « Les dispositions transitoires : quelques réflexions quant à l'application de la réforme dans le temps », *Rev. Lamy droit des Affaires* 2018, n° 140, dossier p. 23-27

EXERCICE n° 2 : Lecture et analyse d'une décision émanant d'une juridiction du fond (en l'espèce, Tribunal judiciaire) **:**

1° Après avoir **lu** l'arrêt du **document n° 6 - TJ Paris, 18deg chambre 2e section, 21 mars 2024 - rédigez une fiche d'arrêt** en adaptant les consignes données pour des arrêts de la Cour de cassation à la juridiction concernée.

2° En vous appuyant sur vos connaissances (cours et lectures complémentaires) et sur la solution donnée en l'espèce par des juges du fond à la question de l'application dans le temps de l'ordonance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats, vous **rédigerez une note** répondant à la question suivante : **Dans quelle mesure les juges peuvent-ils interpréter les anciennes dispositions du code civil - le droit antérieur - à la lumière de la réforme de 2016 - le droit nouveau ?** Pour réaliser cet exercice, vous devrez notamment vous intéresser à ce que l'on appelle l'effet déclaratif ou rétroactif de la jurisprudence.

N.B. Il est rappelé que :

1° Tous les exercices sont à préparer OBLIGATOIREMENT.

2° N'oubliez pas de télécharger et de consulter le Rapport remis au Président de la République au moment de l'adoption de l'ordonnance du 10 février 2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539

Et, pour rappel, la table des correspondances entre anciens et nouveaux articles du c.civ. :
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/codification/tables-de-concordance/code-civil

faculté de droit

<u>Document n° 1</u> : Les grandes catégories de contrats

contrats synallagmatiques	**contrats unilatéraux**
réciprocité des obligations	***absence de réciprocité***
ex. contrat de vente, bail	ex. donation, prêt à usage
- Preuve : contrat établi en autant d'originaux que de parties au contrat - 1 Régime spécifique à l'interdépendance des obligations réciproques (not. sanctions de l'inexécution)	
contrats à titre onéreux	**contrats à titre gratuit**
existence d'une ***contrepartie***	absence de toute contrepartie
ex. contrat de vente, prêt bancaire rémunéré (taux d'intérêt)	ex. donation, cautionnement non rémunéré (parents location logement étudiant)
- l'absence ou le caractère dérisoire de la contrepartie, cause de nullité du contrat - protection spécifique des tiers contre les risques de fraude	- protection renforcée du contractant qui s'engage à titre gratuit - protection spécifique des tiers contre les risques de fraude - présomption *intuitus personæ*
contrats commutatifs	**contrats aléatoires**
une ***contrepartie certaine et déterminée***	une ***contrepartie indéterminée*** et liée à la survenance d'un ***événement incertain***
ex. contrat de vente, prêt	ex. contrat d'assurance, vente moyennant rente viagère
- lésion admise dans des cas strictement limités ex. contrat de partage, vente d'immeuble, cession de droits d'auteurs - erreur sur les qualités essentielles, cause de nullité du contrat	- le défaut d'aléa, cause de nullité du contrat aléatoire (contrepartie inexistante ou dérisoire) - l'aléa chasse la lésion - l'aléa chasse l'erreur
contrat de gré à gré	**contrat d'adhésion**
des stipulations ***négociées*** par les parties	des stipulations déterminées et ***imposées*** par l'une des parties
ex. vente entre particuliers	ex. abonnement téléphonique
- clauses obligation essentielle 1170 c.civ. - interprétation en faveur du débiteur 1190 cc	- clauses abusives 1171 c.civ. - interprétation *contre celui qui l'a proposé*

<u>Document n° 2</u> : **Nouveaux articles 1102 à 1104 du code civil**

Article 1102 c.civ.

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Article 1103 c. civ.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

comp. anc. art. 1134, al. 1er c.civ.

Article 1104 c.civ.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

comp. anc. art. 1134, al. 3 c.civ.

Document n° 3 : **Cass. civ. 1re, 18 janvier 2023**, n° 20-18.114, Publié au Bull.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 2020), le 18 septembre 2010, afin de cueillir des pommes dans son verger, M. [P] a, avec M. [L], utilisé une nacelle située à l'extrémité du bras d'une grue appartenant à la société [P], dont M. [P] était le gérant et M. [L] le salarié, et conduite par un autre salarié de la société. A la suite d'un décrochage de la nacelle, M. [L] et M. [P] ont chuté et subi des blessures.

6. Le 6 août 2014, M. [L], Mme [G] [L], M. [N] [L] et [U] [L], mineure représentée par ses parents, M. [L] et Mme [G] [L], ont assigné M. [P] en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et la société Pro BTP contentieux. M. [P] a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société Allianz, et son assureur de responsabilité professionnelle, la société MAAF assurances. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l'instance en qualité de gestionnaire des recours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et a demandé le remboursement de ses débours.

7. L'action en garantie de M. [P] à l'encontre de la société MAAF assurances a été déclarée irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [N] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices subis, alors « que l'existence d'une convention d'assistance bénévole peut tout aussi bien résulter de l'offre de l'assistant que de la demande de l'assisté ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une telle convention, que M. [L] n'avait pas offert spontanément d'aider M. [P] mais que ce dernier l'avait au contraire convaincu de lui prêter son concours et que "l'autorité dont M. [P] a usé éta[i]t exclusive de la rencontre entre une offre et une acceptation", cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [L] avait apporté son aide à M. [P] en concertation avec ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1113 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que, dans une convention d'assistance bénévole, l'assistance peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté.

9. Pour écarter l'existence d'une convention d'assistance bénévole, l'arrêt retient que M. [L] n'a pas offert spontanément son aide à M. [P], mais a été convaincu par celui-ci de lui prêter son concours.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

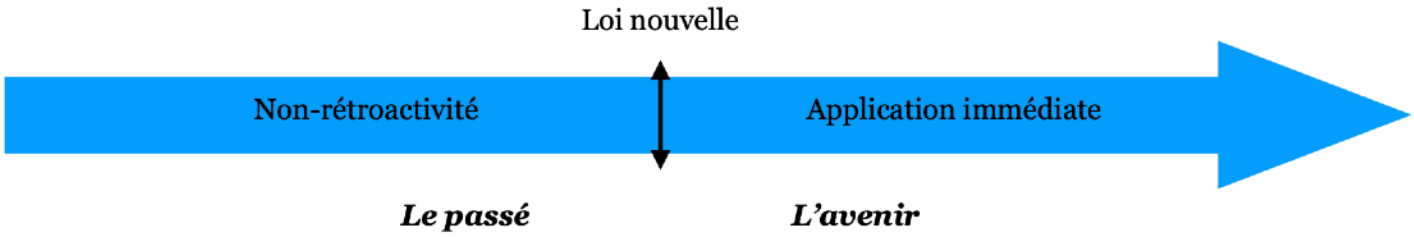
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [F] [L], Mme [G] [Y] épouse [L] et [U] [L] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par MM. [F] et [N] [L], Mme [G] [L] et [U] [L] et irrecevable l'action en garantie de M. [P] à l'encontre de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

<u>Document n° 4</u> : Les conflits de lois dans le temps (Rappels)



PRINCIPE : non-rétroactivité loi nouvelle La loi nouvelle ne régit pas : * les conditions de constitution ou d'extinction des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur * les effets passés d'une situation juridique en cours => Valeur du principe ? valeur constitutionnelle en matière pénale (art. 8 DDHC 1789) valeur législative en matière civile (art. 2 c.civ.)	**PRINCIPE : application immédiate loi nouvelle** La loi nouvelle s'applique immédiatement : * à la constitution ou l'extinction des situations juridiques *postérieures* à son entrée en vigueur (ou en cours de constitution ou d'extinction) * aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles
EXCEPTIONS : rétroactivité loi nouvelle * lois pénales plus douces - rétroactivité *in mitius* * lois expressément rétroactives ! contrôle : impérieux motif d'intérêt général * lois naturellement rétroactives : les lois interprétatives ! Mais contrôle : impérieux motif d'interêt général	**EXCEPTION : survie de la loi ancienne pour les situations juridiques contractuelles** **EXCEPTIONS à l'exception :** * impérieux motif d'intérêt général (dispositions transitoires ou JP) * effets légaux

<u>Document n° 5</u> : L'application dans le temps de la réforme des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016

1° Application dans le temps de l'ordonnance du 10 févr. 2016

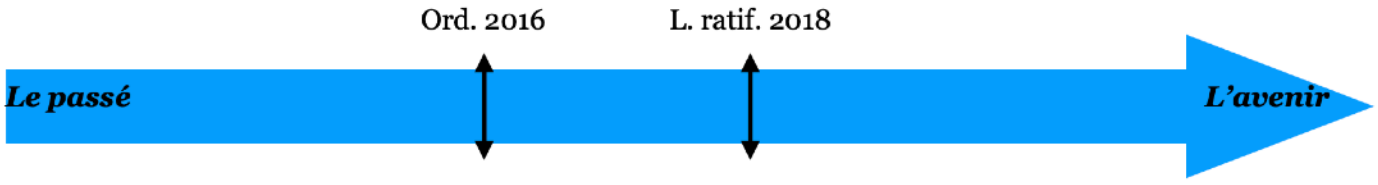
Article 9, ord. 2016-131 du 10 févr. 2016 — Dispositions transitoires

« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, [loi 2018 y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public].
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action
et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »

2° Application dans le temps de la loi de ratification du 20 avr. 2018

Article 16, I, L. 2018-287 du 20 avr. 2018 — Dispositions transitoires

« I.-La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Les articles 1110,1117,1137,1145,1161,1171,1223,1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112,1143,1165,1216-3,1217,1221,1304-4,1305-5,1327-1,1328-1,1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. »



contrats conclus AVANT 1er oct. 2016
==> droit antérieur Code civil 1804
sauf actions interrogatoires

contrats conclus entre le 1er oct. 2016 et le 1er oct. 2018
==> droit issu de l'ord. 2016 + dispositions interprétatives L. 2018

contrats conclus APRES le 1er oct. 2018
==> droit issu de la L. 2018

<u>Document n° 6</u> : **TJ Paris, 18deg chambre 2e section, 21 mars 2024**, n° 21/00742 (Extraits), **note (reproduite) D. Houtcieff**, *Gaz. Pal.* n° 15, 30 avr. 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.N.C. HÔTEL FRANCE EUROPE, devenue la S.A.S. HÔTEL et maintenant dénommée S.A.S., exerce une activité d'hôtellerie dans les quatre lots d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 7], dont deux lots lui sont loués par Monsieur [R] [W] :

— selon un bail commercial du 23 décembre 2010 portant sur une boutique, lot n°2, à compter du 1er janvier 2011 et moyennant un loyer annuel de 26 200 € HT et HC, payable par trimestre à terme échu,

— selon un bail commercial du 1er avril 2014 portant sur une boutique, lot n°1, à compter du 1er avril 2014 et moyennant un loyer annuel de 35 000 € HT et HC, payable par trimestre à terme échu.

La locataire a payé les loyers appelés par le bailleur, au mois d'avril 2020, pour le premier trimestre 2020, à hauteur de 7 703 € TTC pour le lot n°2 et de 9 810 € pour le lot n°1.

Par lettre du 07 mai 2020, elle a sollicité, d'une part, « une franchise totale de loyers pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire, soit à compter du 12 mars 2020 et, à tout le moins, jusqu'à ce que les pouvoirs publics autorisent la réouverture des bars, des restaurants et des hôtels », d'autre part, « que, à l'issue de cet état d'urgence sanitaire, le loyer ne retrouve son montant contractuel que lorsque (son) chiffre affaire sera revenu à son niveau antérieur à la crise », expliquant que si les hôtels étaient en principe autorisés à rester ouverts, la crise du secteur du tourisme, le manque de dispositifs de protection de son personnel contre la contagion et la prévision de son chiffre d'affaires, insuffisant pour faire face aux frais de fonctionnement de l'hôtel, l'avaient amenée à prendre la décision de fermer son établissement jusqu'à nouvel ordre et de mettre son personnel en chômage partiel.

Par lettre du 27 mai 2020, le conseil du bailleur a répondu qu'il ne donnerait pas de suite favorable à ces demandes mais consentait à lui accorder un moratoire échelonnant le paiement des loyers.

La locataire a assigné le bailleur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS le 10 juin 2020, lequel, par ordonnance du 20 août 2020, l'a condamnée au paiement provisionnel des loyers du second trimestre 2020 mais l'a autorisée à les régler de façon échelonnée sur 18 mois.

Par lettre du 23 novembre 2020, la locataire a demandé au bailleur d'aménager le montant de son loyer compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences, ainsi que l'autorisation d'en suspendre le paiement jusqu'à l'obtention d'un accord.

Par lettre du 1er décembre 2020, le bailleur lui a répondu que, sous réserve d'un accord global transactionnel, il pouvait abandonner le loyer de novembre 2020 pour les deux baux et consentir à un paiement échelonné des loyers des troisième et quatrième trimestres 2020.

La locataire a réglé toutes les mensualités du moratoire fixé par le juge des référés ainsi que le loyer du troisième trimestre 2020 et le bailleur a renoncé au paiement du loyer du mois de novembre 2020.

Par acte du 13 janvier 2021, la S.A.S. HÔTEL a assigné Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS. (...)

MOTIFS DE LA DÉCISION (...)

Sur la demande de révision des loyers pour imprévision

La demanderesse sollicite en premier lieu une réduction de ses loyers au visa de l'article 1195 du code civil, exposant que les mesures de confinement de la population, l'interdiction d'ouverture frappant les restaurants et les sites touristiques, la fermeture des frontières et les restrictions de circulation prises par les autorités, françaises, européennes et étrangères dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19 ont incontestablement empêché l'exploitation de son commerce, que cette épidémie et ces mesures étaient totalement imprévisibles lors de la signature des baux, qu'elles ont provoqué une chute de son chiffre d'affaire la contraignant à fermer l'hôtel et perturbé fortement son activité pendant deux ans.

Elle fait valoir que si ce texte est issu d'une réforme postérieure aux deux baux consentis par Monsieur [W], le contrat doit être adapté au changement imprévisible de circonstances lié à l'épidémie de Covid-19, ainsi qu'aux mesures prises pour l'endiguer, et que la cour de cassation a admis de tenir compte de l'évolution du droit des contrats résultant de la réforme issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Le bailleur lui oppose que les dispositions de l'article 1195 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce à des contrats datant de 2011 et de 2014, que la locataire a cessé d'exécuter ses obligations pendant la renégociation et rompu la négociation en portant l'affaire sur le plan judiciaire, qu'il a fait preuve de bonne foi contractuelle en consentant des échelonnements et un abandon de loyer, tandis que la locataire n'a rien payé alors qu'elle avait une activité, même réduite, qu'elle n'a pas jugé utile de recourir aux dispositifs d'aide gouvernementale (prêt garanti par l'État et mobilisation du fonds de garantie) ni de demander des mesures identiques à ses autres créanciers, et qu'elle n'a pas fourni de justificatif, notamment comptable, sur sa situation personnelle, ni justifié d'une insuffisance de trésorerie démontrant que l'exécution des baux devenait excessivement onéreuse.

L'article 1195 du code civil dispose que " Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. (…) À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ".

L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

En vertu de ce texte, toute application rétroactive de l'imprévision, même sous couvert d'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau, est constamment refusée.

Les deux baux, en l'espèce, étant datés des 23 décembre 2010 et 1er avril 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouveaux textes du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, il convient de constater que l'article 1195 du code civil, issu de cette réforme, n'est pas applicable en l'espèce.

Dès lors, la demande de révision des loyers pour imprévision sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de dispense ou de réduction de loyers fondée sur l'exception d'inexécution, la force majeure et la perte de la chose louée

La demanderesse sollicite une dispense ou une réduction de loyers en invoquant :

— au visa des articles 1219 et 1220 du code civil, l'exception d'inexécution liée à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée, dont elle a été privée de la jouissance, (...)

*Sur le moyen tiré d'une exception d'inexécution liée à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée

L'article 1719 du code civil dispose que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (…)

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…)"

Selon l'article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Ce dernier texte, issu de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, n'est pas applicable aux contrats conclus avant cette date ; toutefois, l'exception d'inexécution pouvait être invoquée, sous l'empire du droit antérieur, sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

Néanmoins, il est constaté que les locaux loués ont bien été mis à disposition de la locataire par le bailleur et que les mesures d'interdiction de recevoir du public et les restrictions d'exploitation dues aux mesures sanitaires qui ont pu affecter son activité d'hôtellerie sont le seul fait du législateur.

Il n'est donc pas justifié d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant que la locataire soit dispensée d'exécuter son obligation, en contrepartie, de payer les loyers.

Le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne peut donc qu'être rejeté.

(...)

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de la S.A.S., (...)

Note sous arrêt : D. HOUTCIEFF, « La résistance de l'imprévision à l'interprétation par anticipation », *Gaz. Pal.* n° 15, 30 avril 2024

La réforme du droit des contrats, des obligations et du régime général des obligations ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur : selon l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 février 2016, « les contrats conclus avant [le 1er octobre 2016] demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ». Pour ainsi dire, les contrats conclus antérieurement à l'ordonnance sont étanches au droit nouveau. Sans remettre en cause ce principe, la Cour régulatrice n'hésite pourtant pas à interpréter la loi ancienne en s'appuyant sur « l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » (Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411 : GPL 18 avril 2017, n° GPL292s8, obs. D. Houtcieff). Il n'est cependant pas évident de distinguer les textes antérieurs à la réforme, selon qu'ils peuvent être interprétés à l'aune du droit nouveau, ou selon qu'ils doivent au contraire lui demeurer indifférents (sur cette question, v. nos obs. sous CA Paris, 9 mai 2019, n° 17/04789 : GPL 17 sept. 2019, n° GPL358u2). La Cour de cassation elle-même a parfois hésité : elle a ainsi d'abord refusé de revenir sur sa jurisprudence relative à la rétractation du promettant en matière de promesse unilatérale de vente (Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, nos 17-21170 et 17-21171 : AJCA 2019, p. 94, obs. D. Houtcieff ; D. 2019, p. 298, avis P. Brun ; D. 2019, p. 300, note M. Mekki ; GPL 9 avr. 2019, n° GPL346t3, spéc. p. 20, obs. D. Houtcieff ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 39, note L. Leveneur ; JCP E 2019, 1109, note D. Mainguy), avant d'affirmer finalement que « si, conformément à son article 9, les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu'aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l'évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l'instar de la troisième chambre civile ([Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17554], en cours de publication ; [Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, n° 20-18514], en cours de publication), que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20399 : GPL 9 mai 2023, n° GPL448u2, avec nos obs. *adde* Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17554 : D. 2021, p. 1574, note L. Molina ; JCP G 2021, doctr. 787, n° 1, obs. G. Loiseau ; JCP N 2021, n° 26, 4, obs. M. Mekki ; JCP N 2021, n° 27, 1252, note P. Pierre et avis P. B ; GPL 14 sept. 2021, n° GPL425o1, spéc. p. 22, obs. D. Houtcieff ; RDC déc. 2021, n° RDC200g8, p. 12, obs. F. Dournaux ; RTD civ. 2021, p. 630, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2021, p. 934, obs. P. Thery).

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la question ait fini par être posée de savoir si l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme, pouvait être interprété à la lumière du nouvel article 1195 du Code civil. Fondement classique de la force obligatoire des contrats, cette disposition est en effet le visa – non moins classique – du rejet de la révision pour imprévision (v. déjà, Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne : D. 1876, 1, p. 193, note A. Giboulot). Faut-il donc désormais considérer que cette disposition doit s'interpréter au regard de « l'évolution du droit des obligations » afin d'en déduire que des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme peuvent être révisés. À la vérité, la réponse à cette question paraissait peu douteuse : certaines décisions laissaient déjà augurer de la solution ici expressément affirmée par le tribunal judiciaire de Paris (v. CA Paris, 9 mai 2019, n° 17/04789, préc. – CA Paris, P. 5, ch. 11, 17 janv. 2020, n° 18/01078).

Le preneur d'un bail commercial sollicitait une réduction de ses loyers, en raison des conséquences qu'avaient eues les mesures de confinement sur son commerce. S'appuyant sur l'article 1195 du Code civil, il faisait valoir que « si ce texte est issu d'une réforme postérieure aux deux baux consentis (…) la Cour de cassation a admis de tenir compte de l'évolution du droit des contrats résultant de la réforme issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». L'analyse est balayée par le tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance : « En vertu de ce texte, toute application rétroactive de l'imprévision, même sous couvert d'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau, est constamment refusée ».

La révision pour imprévision résiste donc à l'interprétation par anticipation. Il faut ici approuver le juge de n'être pas allé à contre-courant des eaux du canal de Craponne. Le rejet de la révision pour imprévision est clair et constant depuis près de 150 ans : un revirement impromptu sur ce point serait dévastateur, certains contrats de longue durée encore en cours ayant été bâtis sur le fondement de ce principe, qui semblait éternel. Le juge parisien ne s'y est donc pas trompé : on ne badine pas avec la force obligatoire.